

1501252-27.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2150632/2021 - DEL.POL.SUZANO, 18297669 - DEL.POL.SUZANO, 2135/21/309 - DEL.POL.SUZANO, 2150632 - DEL.POL.SUZANO, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501252-27.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501252-27.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2150632/2021 - DEL.POL.SUZANO, 18297669 - DEL.POL.SUZANO, 2135/21/309 - DEL.POL.SUZANO, 2150632 - DEL.POL.SUZANO, 2150632-76.2021.030309 - DEL.POL.SUZANO, 2135/2021 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

João Petrúcio dos Santos

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de JOÃO PETRÚCIO DOS SANTOS (nascido em 10/11/1986), devidamente qualificado nos autos, dado como incurso nas penas dos arts. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, pois, em 03/06/2021, por volta das 10h20, na Av. Jorge Bei Maluf, altura do nº 1491, Jd. Portugália, neste Município e Comarca de Suzano, nas imediações de transporte público, estabelecimento hospitalar e de ensino, além de recinto de diversões de qualquer natureza, traria consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com

determinação legal e regulamentar, 190 porções de maconha (344,41g), 252 porções de cocaína (123,23g) e 240 porções de crack (39,4g).

Em 04/06/2021, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva (fls. 82/84).

Aditamento à denúncia, para incluir a causa de aumento de pena, apresentado às fls. 131.

Notificado, o Réu apresentou defesa prévia (fls. 163/164).

Em 27/04/2022, foi recebida a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 165/166).

Em 21/06/2022, não foi realizada a audiência de instrução e julgamento, em razão de designação concomitante da Juíza Substituta para três Varas no mesmo dia (fls. 204).

Em 23/08/2022, foi realizada audiência de instrução e julgamento, em que foram ouvidas testemunhas e interrogado o Réu, sendo declarada encerrada a instrução (fls. 212/216).

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugna pela procedência da ação, nos termos da denúncia (fls. 212/216).

Por sua vez, a Defesa sustenta a ausência de prova de materialidade delitiva, em razão da ilegalidade da busca pessoal realizada, fora de situação flagrancial.

Subsidiariamente, pede o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, III, Lei nº 11.343/06, por serem os locais apontados no laudo muito distantes e sem relação com os fatos (fls. 223/228).

É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), pelo boletim de ocorrência (fls. 09/12), pelo auto de exibição e apreensão das drogas (fls. 13/14), pelo laudo de constatação provisória da droga (fls. 17/20) e pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 105/107). Da mesma forma, a autoria, diante do conjunto probatório construído em instrução processual, é indubitosa.

O agente de segurança da CPTM Luiz Fernando Clemente declarou que havia uma notícia sobre pessoa sobre os trilhos. Saíram para verificar e encontraram o Réu, sentado, muito próximo aos trilhos, com risco de atropelamento pela composição. Abordaram-no. Ele estava com uma mochila. Pediram o documento dele e o Réu informou que estava na mochila, por isso, pediram para abrir e ele autorizou. Dentro da mochila, foram achados os entorpecentes, cuja espécie não se recorda. Indagado, o Réu disse que havia acabado de pegar as drogas e as levaria para revenda. Não o conhecia anteriormente. Há constantes furtos de fios de cobre no local, por isso suspeitaram que poderia haver fios furtados ou objetos usados nos furtos na mochila. Não havia notícia de furto na data dos fatos.

O segurança Nilton Theodoro Junior prestou depoimento no mesmo sentido, apontando que foi a primeira pessoa a chegar no local dos fatos, juntamente com um colega terceirizado, e que os agentes da CPTM chegaram logo depois. Foi ele quem fez a busca na mochila do Réu, encontrando porções de crack, cocaína, maconha e K4. A busca foi feita com a autorização do Réu, pelas suspeitas de furtos de fios de cobre que ocorrem com frequência pelo local.

Em seu interrogatório, o Réu negou a traficância. Disse ter sido abordado dois dias antes, no local dos fatos, ponto de uso de drogas, pelos mesmos segurança, sendo ameaçado de morte caso fosse encontrado ali novamente. Na data dos fatos, estava no local fumando crack, quando foi abordado pelos segurança. Eles o agrediram muito. Chamaram a Polícia Militar, que apenas o levou até a estação de Suzano da CPTM. Em seguida, foi novamente agredido. Depois, foi levado à delegacia. Só viu a mochila na delegacia. Não leu o papel que lhe entregaram para assinar na delegacia, pois estava sendo "oprimido" pelos segurança, na presença do Delegado de Polícia. O RG apreendido não é seu. Não se reconhece na fotografia. Diz que o documento e as drogas foram forjados pelas testemunhas. Em delegacia, confessou a traficância,

dizendo que levaria às drogas até o bairro do Belenzinho, na Capital, recebendo R\$ 50,00 por “kit” transportado (fls. 09/12).

Ou seja, não resta dúvida que o Réu, na data, horário e local dos fatos narrados na denúncia, trazia consigo droga, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, a caracterizar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06).

Não há que se falar da busca pessoal realizada.

O Réu estava sobre os trilhos do trem, o que autoriza a sua abordagem por agentes de segurança da CPTM e mesmo por pessoal de empresa de segurança terceirizada, eis que estava em situação de risco pessoal e a todos os milhões de passageiros dos trens metropolitanos, podendo ser atropelado por uma composição, com risco de vida, além dos consequentes transtornos a todas as pessoas que dependem da CPTM para se locomover.

As testemunhas também apontam a clara autorização do Réu para a verificação de sua mochila, o que faz com que a localização dos entorpecentes seja lícita. Vale dizer que o Réu nega a própria existência dessa mochila, em versão absolutamente mentirosa – o que será melhor abordado em seguida –, não contradizendo esse ponto específico dos depoimentos das testemunhas, de ter autorizado a busca na mochila que carregava.

Ainda que assim não fosse, as testemunhas relatam que eram frequentes os furtos de fios de cobre pela linha férrea, havendo, assim, a fundada suspeita de que o Réu trouxesse consigo fios de cobre já subtraídos e/ou ferramentas usadas para a subtração. Isso autoriza que um agente de segurança da CPTM, funcionário público com expressa atribuição para a segurança dos bens e serviços dessa empresa pública, realize busca pessoal em suspeitos, sendo exatamente essa a situação dos fatos, eis que a testemunha Luiz Fernando é agente de segurança da CPTM e esteve presente em todas as etapas da abordagem ao Réu, inclusive na busca pessoal, sendo irrelevante que seguranças privados tenham participado desses procedimentos.

Portanto, lícita a busca pessoal realizada no Réu, o que faz com que as provas dela decorrentes sejam admitidas em juízo, a demonstrar a materialidade delitiva.

Conforme já adiantado, a negativa do Réu em juízo é mentirosa. Ele nega estar com a mochila e com as drogas, dizendo ter sido forjado pelas testemunhas, que o teriam espancado e “oprimido”, inclusive na presença do Delegado de Polícia, para que assinasse o interrogatório policial. Isso porque, dois dias antes, ele teria sido encontrado sobre os trilhos de trem e, apenas por isso, ameaçado de morte pelos seguranças. Essa versão é claramente fantasiosa, na vã tentativa de se isentar de responsabilidade penal, pois não é minimamente razoável que completos desconhecidos jurem o Réu de morte e forjem a sua prisão apenas porque estava sobre a linha férrea dias antes, além do que a quantidade e a variedade de drogas apreendidas é considerável, o que demonstra que a suposta falsidade do flagrante demandaria grande trabalho por parte das testemunhas, o que não é lógico ou razoável.

Assim, os depoimentos das testemunhas são firmes e coesos entre si, bem demonstrando a autoria delitiva por parte do Réu, encontrado trazendo consigo os entorpecentes, destinados à entrega ao consumo de terceiros, sem autorização legal ou regulamentar.

O fato ainda é antijurídico, posto que verberado pela lei penal, e não foi alegada nem restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas elencadas no art. 23, CP.

O Réu é maior de 18 (dezoito) anos, penalmente responsável (imputável), consciente da ilicitude dos fatos que praticou e lhe era exigida conduta diversa da que exerceu. Presente, destarte, sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

Inexistem privilégios ou qualificadoras a serem apreciados. As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena. Presente a causa de aumento prevista no art. 40, III, Lei nº 11.343/06, eis que os fatos ocorreram a 150 metros de distância da estação Suzano da CPTM, conforme aponta o laudo pericial de fls. 126/129. Os demais locais apontados no laudo são mais distantes e, por isso, não se enquadram no conceito legal de “imediações”.

Inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, pois o Réu é reincidente e ostenta maus antecedentes (fls. 65/66).

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, a natureza da droga deve ser considerada contra o Réu, pois apreendidas três diferentes espécies, entre elas crack e cocaína, especialmente danosas à saúde pública. A quantidade também é grande, sempre apreendido mais de 340g de maconha e mais de 160g de cocaína e crack. O Réu ostenta maus antecedentes, pois tem duas condenações anteriores transitadas em julgado, sendo a mais antiga considerada nesta fase (processo nº 0003634-56.2012.8.26.0075 - fls. 65/66). As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Dessa forma, nos termos dos arts. 42, Lei nº 11.343/06 e 59, CP, a pena base deve ser fixada em 1/3 acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se a agravante da reincidência, já que o Réu foi condenado, por sentença transitada em julgado cujos efeitos cessaram há menos de cinco anos da data dos fatos (processo nº 0009855-09.2015.8.26.0606 - fls. 65/66). Não há atenuante, eis que o Réu negou a autoria delitiva em juízo, invalidando a versão apresentada em delegacia. Por isso, exaspero a pena base em 1/6, restando a pena provisória em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Conforme exposto acima, incide a causa de aumento de pena do art. 40, III, Lei nº 11.343/06. Sendo o crime praticado nas imediações apenas da estação da CPTM, exaspero a pena provisória em 1/6, fixando a pena definitiva em 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 906 (novecentos e seis) dias-multa, sendo que o valor do dia-multa será 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo da época dos fatos, haja vista não haver prova da renda do Réu.

Para fixação do regime inicial, adoto o entendimento do STF no julgamento do HC nº 111.840/ES que, em 27/06/2012, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º, Lei nº 8.072/90. Assim, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP e 42, Lei nº 11.343/06, sendo o Réu reincidente, deverá cumprir a pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada inicialmente em regime fechado.

Nos termos do art. 387, § 2º, CPP, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, deve-se considerar o tempo da prisão cautelar. No caso, o Réu ficou preso por menos tempo do que o lapso necessário para a progressão de regime, razão pela qual não se concede a progressão neste momento.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, ante o quantum de pena aplicado (arts. 44, I, e 77, caput, CP).

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar o Réu EMERSON DA SILVA SANTANA como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 906 (novecentos e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando que as circunstâncias fáticas que ensejam a decretação da prisão preventiva não se alteraram, bem como a pena em concreto aplicada, não concedo ao Réu o direito de recorrer em liberdade (art. 387, § 1º, CPP).

Decreto o perdimento do RG apreendido, produto de ilícito, e, por ser bem inservível, determino a sua destruição, oficiando-se conforme necessário.

Deixa-se de estabelecer valor mínimo para reparação civil, dada a ausência de ofendido (art. 387, IV, CPP).

Expeça-se certidão de honorários à Defesa Dativa nomeada.

Com o trânsito em julgado:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral e ao IIRG;
- b. remetam-se os autos ao Contador Judicial para o cálculo da pena de multa e custas;
- c. intime-se o Réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias,

bem como para pagamento das custas processuais;
d. expeça-se guia de recolhimento definitivo;
e. incinerem-se as contraprovas das drogas apreendidas;
f. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral de Justiça.
Em consequência, condeno o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade de justiça, ora concedida.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Suzano, 06 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA